

数据训练 分级分类使用的著作权激励机制构建^{*}

□文 | 梅术文 龚 旂

[摘 要] 人工智能数据训练是生成式大模型深度学习的环节之一，数据训练集往往会涉及大量图像、文本等内容的著作权，存在合理使用、授权使用以及补偿金规则等多种制度选择方案。基于人工智能数据训练主体、客体和行为方式上的差异，著作权制度选择时应当接受市场、政策和价值等多维度激励机制的验证。因此，以分级分类为制度基础，围绕营利性主体和非营利性主体，针对个人作品、企业作品和公共作品，构建人工智能数据训练的著作权规范，契合激励创新的制度机理，满足科技圈层和文化圈层的政策博弈诉求，体现创作公平和秩序稳定的价值预期。

[关键词] 数据训练 分级分类使用 著作权激励机制

从文生文、文生图，到文生视频，大模型的不断优化迭代，使人类在文学、绘画和新闻等文化创意产业中的脑力劳动得到大幅度解放，人工智能已成为独属于人类的真实物理世界模拟器。数据是人工智能引擎启动的燃料，也是发展新质生产力的关键要素。^[1]关于人工智能隐含的数据训练侵权风险与数据泄露等安全治理问题，催生了国际间关于数据训练分级分类标准的强化及实施差异化保护措施讨论。例如，欧盟在《人工智能法案》中要求对训练数据进行风险评估和分级管理；美国谷歌提出通用人工智能分级标准，在技术实践层面提供参考；中国则通过《数据安全法》等法律法规促进数据分级分类管理，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》中也明确要求建立数据分类分级确权授权制度。基于此制度背景，本文在数据训练的作品利用场景下引入分级分类的安全治理理念，通过主体分级和客体分类，实施对于合理使用行为的多样化控制，进而构建人工智能数据训练在版权语境下的激励机制，给出明确的对策建议。

一、著作权激励机制构建的理论框架

人工智能数据训练不仅在“非营利性”使用范

围引起广泛争议，而且即便是营利性使用场景也存在不同见解。德国汉堡法院 2024 年宣判的一起人工智能训练数据版权侵权案引发广泛关注，该案裁定非商业使用受版权保护的数据进行人工智能训练不构成侵权。^[2]其裁判理由综合考虑到合理使用、数据挖掘例外以及非营利性质对版权的影响，但回避数据训练后续产业化使用问题，引发对于科学研究使用目的产生何种影响的担忧。相反，最新的美国汤森路透诉罗斯案却认为，即便是非营利性的使用，只要具有产业应用目标，也应该采取授权许可的规则。^[3]上述分歧表明，传统的科学研究使用目的例外豁免并非当然适用数据训练的具体场合。^[4]数据训练作为未来重要的内容生产组织方式，人工智能是否会削弱著作权人的创作激励引发新争议，亟须借助多元激励维度拓展合理使用的制度边界。

“分级分类”使用意在通过涵摄不同的主体、各异的客体以及与之适应的行为设定激励模式，借由不同条件设定不同的制度主张，打破非营利性使用的线性壁垒。数据训练主体从科研机构扩展至可以合法获取的任何主体，并划分为营利性主体和非营利性主体两类；同时结合使用场景与生产模式，根据数据训练中所涉及的作品类型进行分类，涵盖公共部门（政府以及公益性单位）创作的作品（以

^{*} 本文系国家社会科学基金重大项目“支持全面创新的知识产权制度体系构建研究”（23&ZD161）、江苏省研究生科研创新计划项目“数字化转型下民间文艺衍生作品的著作权制度创新研究”（KYCX25_0825）的阶段性研究成果



下简称“公共作品”),自然人创作的作品(以下简称“个人作品”)和具有营利性的公司、合伙组织等法人、非法人单位创作的作品(以下简称“企业作品”)。在此基础上建构合理使用、补偿金和“选择退出”的行为控制,从而助力人工智能产业与市场创作力发展,消减数据训练对于研发成本与作者权益的消极影响。

通过权利配置有助于激励信息生产与传播的投资。著作权激励机制日益涵摄市场、政策和价值等多种维度,人工智能数据训练的著作权制度也理应接受市场、政策和价值等三重激励机制的检验。其存在3个方面的主要假设:一是数据训练分级分类使用可以实现利益分享,解决产业渗透中的利益失衡,契合市场激励创新的基本逻辑;二是数据训练分级分类使用既符合科技圈层的政策主张,又调和文化主权层的政策需求,精准化的分级分类干预模式可以激励更多的合作式共赢;三是数据训练分级分类使用缓解私权保护和公共利益追求之间的价值冲突,激励不同类型主体、不同层次作品的价值共享,真正实现创作公平和秩序稳定预期的价值目标。因此,有必要在分级分类场景下,综合利用市场、政策和价值等三维激励机制,探究数据训练的著作权制度因应方案。

二、分级分类使用的市场激励机制

由于数据训练大规模、转换性的特殊使用方式,作品利用的价格机制在纯粹的市场运行中难以确定。面对数据训练背后所涉及著作权人的巨大经济利益,分级分类使用具有较强的产业适应性,可以消解文化创意产业与人工智能产业可能产生的零和博弈,解决数据训练中的市场失灵问题,实现帕累托最优。

1. 主体分级实现多元化激励

主体分级符合多元利益主体的差异性激励需求,保障不同产业的市场稳定。主体分级理念通过强调公益驱动型与市场驱动型两种不同激励结构的划分,从而实现包含数据训练端与供给端的市场激励响应。首先,根据主体营利性与否进行分级,能够匹配数据训练主体在市场竞争下的激励取向。非营利性主体旨在以科研价值反哺文艺创作,其数据训练目的常为科研、文化的公益分享。营利性主体

通常以研发者、应用者作为代表,将其数据训练纳入合理使用范畴亦具有正当性。其次,主体分级可以实现对数据供给主体的著作权激励功能。提供数据训练的著作权人亦需要差异化激励下的赋权,避免其创作权益因非商业性抗辩被漠视。^[5]若在实践中仅仅强调非营利性目的要件,并不能消弭权利人的担忧。最后,主体分级旨在更清晰地调控市场机制,实现不同利益主体需求。在确保产业总体效益的基础上穿透非营利性标准的僵化困境,从而关照到营利性与非营利性主体的不同激励取向,最终有效控制产业渗透中的市场危险因素。

2. 客体分类实现主动性激励

客体分类使得数据训练主体对作品的择选更具针对性,在控制获取数据的成本预期上实现主动性激励。人工智能数据训练所带来的交易成本、执行成本和管理成本,以及可能对经济造成的其他扭曲效应,实非市场自我调节可以解决。基于作品所有者的身份特性与自身的内容属性,将客体划分为公共作品、个人作品和企业作品,所承载的商业价值导向逐渐升级,被用于数据训练而导致的潜在风险也不尽相同。其一,公共作品往往包含传播知识、文化与社会价值观的公益性质,其在深度参与模型训练过程中可以得到充分的挖掘利用,即便营利性目的使用也并不当然导致公共作品的市场竞争优势丧失。^[6]其二,个人作品是作者人格的延伸,其个性化表达彰显独创性。对于使用海量作品进行数据训练的人工智能产品,数据集中单个作品的边际贡献极低,如果设置定价模式将难以符合按照利益对称理论收取回报的创作者预期,使用个人作品进行数据训练的市场激励模式应当有别于其他客体。其三,企业作品背后代表的创作型企业与科技创新型企业同为市场中的经济主体,均具有较强的创作回报利益导向。层次化的作品类型机制有助于明确构建数据训练集的预期经济成本,并明晰著作权主体的受益范围,以便叠加激励实现多方权益共享的创新创造格局。

3. 行为差异实现均衡化激励

行为差异控制可以避免“平均主义”所导致的市场激励失效,实现均衡化激励。分级分类的行为控制有别于传统语境下的合理使用与崇尚知识付费的授权使用。针对不同类型作品、不同主体进行数据训练时,以“有偿”代替免费,基于版权的使

用之上同时增加相应的附随条件。具体理由表现在虽然传统意义上的合理使用通常就是免费的自由使用,但人工智能产业背后的经济利益与公共利益立场显著不同,若对已具备显著市场竞争优势的科技企业再赋予免费使用权限,可能会引发利益严重失衡,侵蚀版权限制制度的构筑基础。^[7]即使试图对所有类型的作品建立授权使用制度,也不能产生相应的市场激励效果,反而会在整体抬高研发投入的基础上,致使投资者或研发者对未来回报信心不足,吓阻初创型人工智能研发主体。行为差异控制可在对著作权人知情权、获酬权、拒绝权予以充分尊重的基础上省略许可谈判的困扰,因应效率论语境下的市场激励需求、主体内生动力的激发与资源配置的优化,实现产业整体受益,最终实现作品创作效率和传播效率的最佳配置。

三、分级分类使用的政策激励机制

合理使用与授权使用的著作权制度在司法与立法中均存在一定程度的扩张潜能,技术中立表象下需要解构数据训练背后的政策激励机制。分级分类使用既能体现人工智能产业发展的政策诉求,同时也不与文化政策主张产生冲突,成为妥适的政策激励方案。

1. 技术产业政策与文化发展政策的制度博弈

人工智能的数据训练行为同时触动技术政策主张与文化产业利益诉求,因此针对作品利用的激励机制可能会引发人工智能行业格局的变动。从技术产业角度看,选择分级分类使用的激励规则必须面对不同技术发展水平下推进人工智能产业发展的制度要求。随着新技术不断引发的版权挑战,科技主体试图通过“技术中立”“创新必需”等话语呼吁建构人工智能普惠论,将数据训练合法化诉求包装为数字时代公共产品供给问题。因此,各国会基于人工智能发展水平的不同,作出合乎本国技术发展水平的选择。例如,近期美国版权局公布的《版权与人工智能:生成式人工智能训练》(预发布版)报告指出,应尽量减少政府干预,充分发挥合理使用原则的灵活性以适应新技术的发展,塑造非对称创新环境。从文化发展角度看,基于技术变革进行分级分类使用的著作权政策,应当实现作品价值的全新转化与增值,并达到宪法旨在保障的知识传播、发展与科

学繁荣之目的。综言之,分级分类使用的著作权制度选择实际上考虑到不同产业主体投射下的政策博弈,有助于实现技术圈层与文化主体的综合利益最大化,是对于市场激励机制作出动态调整的结果。

2. 技术圈层主张与文化圈层诉求的制度安排

分级分类使用亦能够契合技术圈层的创新诉求。首先,分级分类实现合理使用抗辩的类型化激励。合理使用规则的设立仰赖市场和政策对于使用行为的界定。数据训练是一种在算法内部的学习过程,并不会直接生成与现有文化市场的作品产生竞争性的内容,因此不同于传统的改编、复制行为。其次,分级分类使用针对不同类型主体和客体设定对应的行为模式,呼应精准化政策激励的立场,实现文化领域利益的有效保留和科技领域创新的不断提升。最后,在分级分类场景下适当设置附条件的合理使用,有助于探索从“被动豁免”走向“主动适配”的政策激励路径。例如补偿金与“选择退出”机制,在释放人工智能技术价值的同时,围绕平等获取实现创作者权益的文化保障与消费者权益的文化反哺,最终实现文化多样性,从而达到源源不断供应技术原料的目的。此种结构性的合理使用模式体现出较强的政策弹性,更为适应人工智能细分领域的数据训练场景,最大化激励人工智能技术的科技进步和文化产业的持续繁荣。

四、分级分类使用的价值激励机制

数据分级分类使用的著作权激励机制构建还需审视其预期达成的核心价值目标,进行多维价值评判与论证。政策制定者需审慎评估治理模式是否超出社会可承受的“必要之恶”限度,激励实现公平创作和秩序安全。

1. 分级分类使用的创作公平考量

分级分类使用有助于激励实现文化创作公平的价值目标,具体表现为以下几方面:第一,主体分级是对创作公平的再确认。一方面,非营利性主体所承担的科学研究功能是技术创新的源头之一,为文化创作与应用提供技术支撑;同时也承担文化资源的保护、传承与公共传播的职责,确保所有文化群体能够平等参与文化生产。另一方面,营利性主体通过商业化运作将技术转化为文化产品,在考虑其训练规模的基础上进行文化创新与传播。^[8]这既

能够保障人工智能技术创新空间，又可以维护文化多样性与安全性。第二，客体分类适配文化公平创作主张。公共作品、个人作品与企业作品对于文化创作导向评判存在差异，源于其创作主体、使用目的及价值导向的多元性。公共作品以公共利益为核心，强调信息传播与社会福祉，聚焦于对公共知识共享的贡献并服务于社会整体进步；个人作品则根植于个体表达，重视原创性、情感共鸣与文化符号意义；企业作品则立足于商业逻辑与技术驱动，评判时需平衡市场影响力与技术创新。三类作品的差异揭示其主体各自在创作与传播中的张力，在数据训练过程中应加以区分利用，有助于防范公共资源私有化、创作工具化等风险，激励实现创作公平的价值评判和文化公平的生态保障。第三，行为控制体现市场竞争下的创作公平性质。训练数据供给方式的单一性并不可取：一方面，大型科技企业可能基于自身的数据资源优势实施间接控制，主导产业发展方向。另一方面，合理使用在数据训练应用场域全面放开有过度理想化之嫌，科技创新企业的单向攫取也使合理使用制度适得其反，损害相对弱勢的作者利益。因此，有必要通过差异化行为控制机制的实施，确保实现创作公平。对于公共作品应允许自由取用，以促进文化资源普惠共享。对于企业或个人创作内容，因难以完全排除潜在市场影响，必须针对部分细分场景采取有条件的合理使用，通过征收补偿金或设置选择退出机制确保创作者获得公平反哺。

2. 分级分类使用的秩序评判功能

分级分类使用具有防止“一刀切”秩序评判的功能，有助于内外部市场秩序稳定：一方面，分级分类使用在技术产业的竞争秩序上以权利义务差异化来管控“行为暗码”，防止授权使用规则由于缺少监管而流于形式，从而平衡各数据训练主体的发展诉求。^[9]非营利性主体以公共利益为导向，其活动多集中于科研、教育、文化传承等非商业领域，若对其施加与营利性主体相同的严格限制，可能抑制社会创新活力，甚至造成科学研究或公益服务的搁浅。反之，营利性主体若允许其享受与非营利性主体同等的宽松规则，则可能引发市场垄断、数据滥用或著作权人权益受损等问题。因此，其核心逻辑在于通过分析不同行为主体的动机与情境，确保社会秩序不会被其中某一主体的诉求裹挟，从而导致技术产业内部竞争机制的秩序扭曲。另一方面，

分级分类使用可以实现人工智能开发的稳定预期，对冲文化产业的外部性风险。公共作品的开放性使用根植于共享与互惠原则，其非排他性被社会共识赋予增进公共利益的道德正当性，若试图垄断反而会触发社会抵制，因此，无论何种主体都应享有同等的使用起点。对个人作品的合理使用规制源自对创作者劳动尊重的文化共识，往往遵循在精神权利保障下的非商用秩序容忍规则。对于企业作品而言，非营利性主体通过豁免其经济负担以降低创新门槛；营利性主体适用更为严格的合理使用规则，借助在“风险厌恶”驱动情境下的补偿金支付或者“选择退出”机制，既能够帮助科技公司避免侵权诉讼风险，在减少交易成本中实现秩序价值，同时又塑造“负责任创新”的公共形象。

五、分级分类使用的制度建议

人工智能正通过其渗透性的技术与应用重构内容生产函数，成为驱动新质生产力发展的核心动能。分级分类使用在接受“三步检验法”检验的前提下，基于著作权激励理论，构建主体、客体与行为控制的三位一体的分级分类使用模式（见表1）。该模式契合市场、政策和价值等三维度激励机制的立场：市场激励机制回应市场运行的效率需求，政策激励机制呼应国家产业的发展差异，价值激励机制照应多元主体的利益分享。

表1 “主体—客体—行为”分级分类使用的具体标准划分

主体分级 \ 客体分类	公共作品	个人作品	企业作品
非营利性主体	合理使用	合理使用	合理使用 + 补偿金
营利性主体		合理使用 + 补偿金	合理使用 + 选择退出

具体来说，建议在《著作权法实施条例》中增设数据训练例外条款。其具体内容是：非营利性主体可以未经著作权人许可，使用自然人、政府以及公益性单位创作的作品进行模型训练，无须支付报酬；使用公司、合伙组织等法人、非法人单位创作的作品进行模型训练可以不经著作权人许可，但应该支付补偿金。营利性主体可以未经著作权人许

可，使用政府以及公益性单位创作的作品进行模型训练，无须支付报酬；使用自然人作品进行模型训练可以不经著作权人许可，但应该支付补偿金；使用公司、合伙组织等法人、非法人单位创作的作品进行模型训练时，除著作权人明确表示退出数据训练外，可以未经其许可使用，但应该向其支付报酬。

上述制度设计既确保人工智能产业在合法合规的前提下高效利用数据资源，又维护创作生态的公平性与可持续性，符合市场、政策和价值的三维激励机制要求。首先，在合理使用的主体上进行分级，有助于区分创新特质进行市场激励。非营利性主体的常见组织多为科学研究、公益服务之目的而设立，例如公立科研机构等非营利性组织，或者列入国家文化主管部门名录的文化保护机构等公共服务机构。此类主体是基于文化高质量发展目的的政策导向与社会责任，而从事科研与公益活动，成果多向公众开放，并不会造成对著作权人创作激励需求的阻滞，具有显著的正外部性。营利性主体多为产业转化目的使用导向型的科技企业，因此，给予受市场大环境影响的作品供给者相应的补偿与回馈具有必要性。在使用作品时，数据训练主体应当判断使用行为对作品市场价值的影响程度，以及是否会不合理地损害著作权人的合法权益。其次，在合理使用的客体上进行分类，有助于区分产业发展状况进行政策激励。原有的合理使用作品范围并不进行细致区分，忽视作品在数据训练时政策功能定位的差异。公共作品本质上属于全民共有的知识基础，个人作品重在维护人格符号的创作公平，亟待最大限度释放训练价值。企业作品通常具有商用价值，不仅是受著作权法保护的创作成果，亦是竞争性生产要素，重点在于防止生成物对原作品市场的侵蚀，更为重视建立均衡的政策激励机制。最后，在行为模式上进行差异化控制，有助于区分社会观念进行价值激励。根据作品创作主体与生产模式，创新合理使用的制度内涵，构建分类治理框架，允许将补偿金和选择退出机制作为与免费使用并行的附随条件，实现更为公平和有秩序的“利益分享”格局。在“合理使用+补偿金”规范的建构上，使用者根据使用作品的情况统一支付补偿金，减少协商成本，符合科研活动的灵活性需求。^[10]在“合理使用+选择退出机制”规范的创建上，事实上赋予著作权人随时要求停止使用的主动控制权，避免其作品被无

偿用于商业目的，共创社会公平竞争秩序。

六、结语

人工智能数据训练作为大模型研发的基础环节，其制度设计亟待著作权激励机制的体系化回应。本文构建的分级分类使用方案，正是对“市场—政策—价值”这一三维激励机制的具体展开。就主体分级制度而言，从“目的”二分到“主体”分级的转向，区分“营利性主体”和“非营利性主体”，释放不同主体的数据获取成本，激励作品创作与传播，实现市场激励的效率追求与政策激励的公共导向相结合。就客体分类而言，与个人数据、商业数据和公共数据的三分法保持一致，完全可以做到区分个人作品、企业作品与公共作品，承载了价值激励的公平诉求与文化产业繁荣的政策目标。就行为差异控制而言，有必要建立合理使用行为的多重政策形态，将自由使用、补偿金和选择退出机制结合起来，既满足市场激励下的利益分配，也体现政策激励对创新秩序的塑造，激励培育新质生产力。因此，有必要遵循人工智能数据训练分级分类使用的市场、政策和价值等著作权三维激励机制，突破合理使用为免费使用的理论束缚，尝试建构合理使用与补偿金、选择退出机制相互兼容的法律规则，最终在整体上促成既能激发创新活力又能保障公平秩序的法治环境。

（作者单位：南京理工大学知识产权学院 江苏省版权研究中心）

注释：

- [1] 林秀芹. 人工智能时代著作权合理使用制度的重塑[J]. 法学研究, 2021, 43(6): 170-185.
- [2] See Hamburg Regional Court, Germany: Robert Kneschke v. LAION e.V., Case No. 310 O 227/23 (2024).
- [3] See Thomson Reuters Enter. Ctr. GmbH v. Ross Intel. Inc., No. 1:20-CV-613-SB (2025).
- [4] 吴汉东. 数据信息分析合理性认定的版权规则[J]. 中国版权, 2024(3): 5-19.
- [5] 易继明. 大模型语料训练合理使用问题研究[J]. 中国版权, 2024(6): 5-26.
- [6] 张凌寒. 加快建设人工智能大模型中文训练数据语料库[J]. 人民论坛·学术前沿, 2024(13): 57-71.
- [7] 孔祥俊, 魏奕莹. 产业和公共利益维度下的生成式人工智能版权问题研究[J]. 中国编辑, 2024(9): 34-43.
- [8] 张新宝, 卞龙. 生成式人工智能训练语料的著作权保护[J]. 荆楚法学, 2024(5): 77-90.
- [9] 本雅明·范·罗伊, 亚当·费恩. 规则为什么会失败：法律管不住的人类行为暗码[M]. 高虹远, 译. 上海：三联书店, 2023: 136.
- [10] 谢宜璋. 生成式人工智能作品训练的版权争议与解决[J]. 中国编辑, 2024(11): 38-46.